

경고 및 주의요구

제 목 연구과제용 견본 외부제조 계약 업무 처리 불철저

소 관 부 서(기관) ○○○○처, ◇◇◇◇원

조 치 부 서(기관) ♥♥처

내 용

1. 사건 개요

◇◇◇◇원 ◆◆◆◆센터는 ‘☺☺☺ 제조기술 최적화 연구 과제’(이하 “연구과제”라 한다)를 수행하기 위하여 20xx. x. x. 계약담당부서를 통해 연구과제용 견본 외부제조(이하 “견본 외부제조”라 한다) 계약을 체결하였다.

그리고 물품을 납품 받고도 약 xx개월이 지난 20xx. xx. xx. 계약상대자의 대리인으로부터 계약대금이 지급되지 않았다는 것을 통보 받고 난 후 20xx년 x월에서야 계약 대금이 지급되었다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「물품검사 지침」 제3조(용어의 정의)에 따르면 검사자는 물품을 직접 검사하는 직원이고, 입회자는 검사자가 정당한 절차와 방법으로 검사하는지 입회하는 직원이며, 현품수령자는 물품을 직접 인수하는 직원으로 규정하고 있다.

그리고 「물품검사 지침」 제7조(검사기간) 및 제24조(검사결과 보고)에 따르면 계약상 대자로부터 해당 계약의 이행완료 사실을 통지받은 날부터 14일 이내 검사를 완료하고 검사자는 지체 없이 그 결과를 계약담당부서의 장에게 보고하도록 되어 있다.

따라서 현품수령자, 입회자, 검사자는 계약 물품 입고 시 각자의 역할을 수행하여야 하고, 검사자는 정해진 기간 내에 검사결과를 계약담당부서의 장에게 보고하여 계약 대금이 정상적으로 지급되도록 하여야 한다.

한편 공사 「조달관리 및 계약에 관한 지침」 제18조(물품의 납품)에 따르면 계약담당자는 계약 이행 및 납품 여부 등 계약 진행 상황을 수시로 파악하여 계약이 적정하게 이행되게 관리하도록 되어 있다.

따라서 계약담당자는 계약 종료일이 도래하면 물품이 정상적으로 납품되었는지 수시로 파악하여 계약이 적정히 이루어졌는지 확인하여야 하며, 계약상대자로부터 계약 대금 지연 통보가 오면 신속히 지연 사유를 파악하여 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 4급 <<<의 경우

4급 <<<은 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지 ◇◇◇◇원 ◆◆◆◆◆센터에서 연구과제 과제원 및 견본 외부제조 계약의 현품수령자의 임무를 부여 받았다.

위 사람은 연구과제 수행의 일환인 견본 외부제조 계약을 ●●●●처에 의뢰하면서 현품수령자, 입회자, 검사자를 직접 지명하여 3급 ♠♠♠의 결재를 받아 ●●●●처에 임명을 요청하였고, 이 중 본인을 현품수령자로서 지정하였으며 견본 외부제조 업무를 수행함에 있어 기본계획(안) 수립부터 연구과제가 완료되기까지 업무를 주도적으로 수행하였다.

그러나 위 사람은 20xx. x. x. ○○본부 직원으로부터 견본 외부제조 물품이 입고되었음을 통보 받았음에도 본인이 현품수령자의 임무를 망각하고 검사자 및 입회자에게 물품 입고 사실을 알리지 않았다.

이후 물품을 납품 받고 약 xx개월이 지난 20xx. xx. xx. 계약담당자로부터 계약 물품에 대한 물품검사보고서가 제출되지 않아 계약대금이 지급되지 않음을 통보 받고 계약대금 지급을 위해 20xx년도 예산에 반영하였다.

그 결과 20xx년 x월에서야 계약대금을 지급함으로써 공사의 신뢰도를 실추시켰다.

나. 3급 ☺☺☺의 경우

3급 ☺☺☺은 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지 ◇◇◇◇원 ◆◆◆◆◆센터에서 연구과제 과제원 및 견본 외부제조 계약의 물품 검사자의 임무를 부여받았다.

그러나 위 사람은 검사자로서 검사를 실시하고 그 결과를 정해진 기간 내에 계약담당 부서의 장에게 보고해야 하나 본인이 검사자임을 망각하고 검사를 실시하지 않았다.

그 결과 “3. 가.)”와 같은 결과를 초래하였다.

다. 2급 ♠♠♠의 경우

2급 ♠♠♠은 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지 ◇◇◇◇원 ◆◆◆◆◆센터에서 연구과제의 세부과제책임자 및 견본 외부제조 계약의 물품 검사 입회자의 임무를 맡았다.

위 사람은 견본 외부제조 추진을 위한 문서를 직접 결재하고 업무 진행 현황을 관리하는 등 관리자로서의 업무를 수행하였다.

그런데 위 사람은 계약 의뢰, 현품수령자·입회자·검사자 지정, 견본 외부제조 업무 수행 관련 문서를 관리자로서 결재하는 등 세부과제책임자의 역할을 수행하면서도 과제원이 현품수령 및 검사 업무를 수행하는지 관리하지 않았으며 견본 외부제조 계약의 연구활동

진흥비 예산을 집행하지 않았다.

또한 본인이 수행해야하는 입회 업무를 망각하여 입회자의 업무도 수행하지 않았다.

그 결과 “3. 가.)”와 같은 결과를 초래하였다.

라. 4급 ㉠㉡의 경우

위 사람은 20xx. x. x.부터 감사일 현재까지 ㉠㉡㉢처 물자조달부에서 외자계약 업무를 수행하고 있다.

위 사람은 계약상대자 대리인으로부터 견본 외부제조 계약대금 지급 요청 메일을 20xx. x. xx.과 20xx. xx. xx. x차례 수신하였으나 아무런 조치를 하지 않았고, 약 xx개월이 지난 20xx. xx. xx. 계약상대자 대리인으로부터 재차 연락을 받고나서야 계약 상황을 확인하였다.

또한 본인이 관리하는 계약에 대하여 계약 종료일이 도래하면 물품이 정상적으로 입고되었는지 수시로 확인해야 하나 이를 확인하지 않았다.

그 결과 “3. 가.)”와 같은 결과를 초래하였다.

관련자 의견 ① 4급 ㉠㉡은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

② 3급 ㉢㉣㉤은 본인이 견본 외부제조 계약의 물품 검사자임을 문서로 임명되어 공람하였으나 이를 인지하지 못하고 공람 완료 처리하여 검사자의 임무를 수행하지 못한 것은 잘못임을 인정한다는 의견을 제시하였다. 다만 공람 문서 외에는 검사자 임명에 대한 사전 협의나 통보 등의 기억이 없으며 실제 검사 물품에 대한 입고 여부나 시점에 대한 정보가 공유되지 않은 점, 그리고 본인은 견본 외부제조의 과제원 외 별도의 연구 과제책임자로 업무를 수행하고 있었다는 점을 고려해 달라는 의견을 제시하였다.

③ 2급 ♠♠♠은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

④ 4급 ☎☎☎은 계약담당자로서 계약상대자 대리인으로부터 x차례의 계약 대금 미수금 내역을 전달 받고도 이를 확인하지 못한 것은 잘못임을 인정한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♥♥처장은

연구과제용 견본 외부제조 계약 업무 처리를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 및 주의 처분』하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<u>소속(전 소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무(전 담당업무)</u>	<u>처분종류</u>
□□□처 (◇◇◇◇원)	2	♠♠♠	20xx. x. x. ~ 20xx. xx. xx.	xxxx부장 (xxxxxxxx팀장)	경고
◇◇◇◇원	4	◁◁◁	20xx. x. x. ~ 현재	xxxx연구원	경고
●●●●처	4	☎☎☎	20xx. x. x. ~ 현재	xxxx담당	경고
◇◇◇◇원	3	⊙⊙⊙	20xx. x. x. ~ 20xx. xx. xx.	xxxxxxxx팀장 (xxxx연구원)	주의